

文化多样性基础上的人权共识

绍兴一中博雅模拟联合国社团

欢迎信

尊敬的各位代表，

展信佳！

世界一体化已经成为世界历史发展不可阻挡的潮流。如何在世界一体化进程中斩获一席之地，已经成为每个国家、区域组织和非政府组织竞相关注的焦点。人权作为国家内政外交的必修课也顺理成章地成为各国学者、政治人物研究讨论的课题。现在，一些最基本的人权标准，如禁止种族灭绝等已经获得普遍认可，但如何满足一些更高层次的政治、经济、文化权利诉求，在不同文化之中却一直没有统一的结论。由于各国政治、经济、文化发展水平不一，在进行人权沟通和对话的过程中便出现了大量的人权论争，这可能导致人权分歧的加剧、发展中国家人权观念的被忽视以及人权霸权的形成。为促成人权事业的长足发展、提升各国人权保障水平、消减人权论争，达成人权共识便理所当然地成为题中之义。

自人权成为一个全球化问题以来，人权论争也如火如荼地在全球范围内展开。而文化多样性作为一种客观存在的全球背景，在人权论争中扮演着十分重要的角色。

法国“新人权协会”会长、国家人权咨询委员会委员皮埃尔·贝尔西斯，在2010年10月19日由中国人权研究会主办的第三届北京人权论坛的开幕致辞中表达了对于文化多样性的重视。他指出，世界各国是通过联合国（United Nations）而不是统一(united）联系起来的，各国文化和语言之间需要的是合作而非取代，当前威胁文化多样性的因素不再像过去那样严重和明显，而是更加微妙和具有潜伏性，他希望将文化多样性这个全世界的共同财富变成我们社会中的根本价值和人权的一部分。

哈萨克斯坦外交部大使玛季娜·扎尔博瑟诺娃在本次会议中介绍了本国1991年独立以来为保障和促进人权所做出的努力，包括接收由国际社会阐释的主要人权标准等方面。她在发言中指出，虽然国际人权宪章等文件具有很大普遍性，可是，在具体实施一些国际性的准则以及在进行人权问题讨论时，应当因地制宜集合不同国家、地域的基本的文化文明形态与价值观。

英国上议院议员大卫·奥尔顿勋爵指出，凡是将自己的信仰、文化意志强加给别人，只顾自身的利益以及为了满足自己的控制欲而采取的政策都是完全错误的；而尊重文化的多样性、保护少数人的信仰与权利、分担责任与义务、崇尚法治、提高社会凝聚力、维护安全与稳定等，则是“我们的共同目标”。

尊敬的各位代表，第八届绍兴一中模拟联合国大会人权理事会会场欢迎您的到来，真诚希望与各位会场相见。

顺祝学祺！

第八届绍兴一中模拟联合国会议

人权理事会会场

全体学术团队

2022年 4月

目录

1 何谓联合国 4
1.1 基本组织架构 4
1.2 宗旨和原则 4
1.3 在国际社会中的作用 5
2 人权理事会在联合国 6
2.1 何为人权理事会 6
2.1.1 人权理事会是什么？ 6
2.1.2 人权理事会的愿景 6
2.1.3 人权理事会的关系网 6
2.1.4 人权理事会的历史 6
2.1.5 人权理事会的席位与总部 7
2.2 人权理事会的责任与担当 7
2.3 人权理事会的运作方式 7
3 议题浅析 9
3.1 文化多样性下人权的现状 9
4 人权争论的文化原因 9
4.1 世界观多样性 9
4.1.1 西方世界观 9
4.1.2 东方世界观 10
4.1.3 东西方世界观多样性导致的人权争论 10
4.2 思维方式多样性 11
4.2.1 西方思维方式 11
4.2.2 东方思维方式 11
4.2.3 东西方思维方式多样性导致的人权争论 12
4.3 人权共识达成的前提 12
4.4 可能的解决方式 12
5 人权共识的达成 13
5.1 国家在人权共识达成中的作用 13
5.2 区域性人权保护在人权共识达成中的作用 15
5.3 非政府组织在人权共识达成中的作用 16
6 案例分析 17
6.1 亚洲价值观的兴起 17
7 参考文献及相关资料库 19

1 何谓联合国

1.1 基本组织架构

联合国是一个由193个会员国组成的政府间国际组织，设有六个主要机关，各机关下设若干机构（组织），彼此之间职能各不相同。 六个主要机关为秘书处、大会、安全理事会、经济及社会理事会、国际法院和托管委员会。另有其他专门机构，与六个主要机关相辅相成。



图 1 联合国系统结构示意图

1.2 宗旨和原则

《联合国宪章》第一章第一条规定，联合国的宗旨是：

一、维持国际和平及安全；并为此目的：采取有效集体办法，以防止且消除对于和平之威胁，制止侵略行为或其他和平之破坏；并以和平方法且依正义及国际法之原则，调整或解决足以破坏和平之国际争端或情势。

二、发展国际间以尊重人民平等权利及自决原则为根据之友好关系，并采取其他适当办法，以增强普遍和平。

三、促成国际合作，以解决国际间属于经济、社会、文化及人类福利性质之国际问题，且不分种族、性别、语言或宗教，增进并激励对于全体人类之人权及基本自由之尊重。

四、构成一协调各国行动之中心，以达成上述共同目的。

第一章第二条则规定其原则为：

一、本组织系基于各会员国主权平等之原则。

二、各会员国应一秉善意，履行其依本宪章所担负之义务，以保证全体会员国由加入本组织而发生之权益。

三、各会员国应以和平方法解决其国际争端，避免危及国际和平、安全及正义。

四、各会员国在其国际关系上不得使用威胁或武力，或以与联合国宗旨不符之任何其他方法，侵害任何会员国或国家之领土完整或政治独立。

五、各会员国对于联合国依本宪章规定而采取之行动，应尽力予以协助，联合国对于任何国家正在采取防止或执行行动时，各会员国对该国不得给予协助。

六、本组织在维持国际和平及安全之必要范围内，应保证非联合国会员国遵行上述原则。

七、本宪章不得认为授权联合国干涉在本质上属于任何国家 国内管辖之事件，且并不要求会员国将该项事件依本宪章提请解决；但此项原则不妨碍第七章内执行办法之适用。

可以笼统地认为，宗旨是联合国工作的目标，而原则是联合国工作应当遵守的准绳。因此，联合国的一切活动都应以促进宗旨的实践为导向，在尊重原则的基础上进行。在联合国各机构的决议和决定中，对联合国宗旨和原则的引用十分常见。

1.3 在国际社会中的作用

联合国在国际社会中的作用应当是维护世界和平与安全、改善和发展人权、主持国际公义、提升世界人民生活之水平。在现实中，联合国也大致发挥了上述作用。

然而，国际政界与学界对联合国作用之大小素来存有争议。在过去相当长的一段时间内，联合国被一些发展中国家视作是发达国家主导的国际组织，是发达国家 实现自身非正义目的的手段和工具。而近年来，部分发达国家指责联合国以有失公允的方式袒护发展中国家的声音也时有发生。同时，联合国维和行动接连曝出性丑闻，也反映出联合国专业性与纯洁性所受到的考验。

同时，主流观点认为包括大会决议在内的诸多联合国共识并不具有强制力， 其执行力也常常大打折扣。例如，联合国环境规划署牵头执行的《濒危野生动植物种国际贸易公约》，得到了160余个国家的批准，是迄今为止最为全面且可行的全球性生物养护协议，但其仍然无法使重点保护的非洲象免受非法狩猎和贩运的威胁，对野生动物主权的主张和地方腐败掣肘其在部分非洲地区的执行效力。

联合国对大国的依赖也使得联合国的作用遭到质疑。许多可能有助于维护和 平与安全的安理会提案遭遇常任理事国的政治性否决早已不是罕见之事，美国以拒缴会费倒逼世界卫生组织“改革”的行为也体现了大国支持对于联合国正常运行的重要性。美国、中国、俄罗斯、

法国、英国、德国和日本分摊的联合国会费就占到总额的六成，其中美国占比约为22%，中国占比约为12%，大国只需拒缴会费即可对联合国的正常运转带来巨大影响。

不可否认，联合国在维系战后世界和平、推动发展中国家经济社会发展和增加弱势群体福祉等方面做出了巨大贡献。但是，面对汹涌的反全球化和逆全球化思潮，在大国角力的撕扯下，联合国究竟能发挥何种作用，又该如何发挥作用，还有待人们思考。

2 人权理事会在联合国

2.1 何为人权理事会

2.1.1 人权理事会是什么？

联合国人权理事会(United Nations Human Rights Council)是联合国大会的下属机构，总部设在瑞士的日内瓦。其目标是致力于维护各国人权免于侵害。人权理事会由四十七个成员组成，成员任期三年，在连续两任后不能连任。2006年3月15日，第60届联合国大会以170票赞成、4票反对、3票弃权的表决结果通过一项决议，决定设立共有47个席位的人权理事会，以取代总部设在瑞士日内瓦的人权委员会。

2.1.2 人权理事会的愿景

人权理事会是联合国系统中的政府间机构，负责在全球范围内加强促进和保护人权的工作，解决侵犯人权的状况以及对此提出建议。理事会负责讨论全世界所有需要关注的人权问题和状况，在联合国日内瓦办事处举行会议。

2.1.3 人权理事会的关系网

人权理事会是联合国大会的下属机构，其下无主要下属机构，但值得一提的是国际上存在一个和人权理事会功能相近的机构——人权委员会，人权委员会则归联合国经济和社会理事会管辖，由53个成员组成，成员构成按区域分配原则产生，其中非洲15席、亚洲12席、东欧5席、拉美和加勒比11席、西欧和其他国家10席。

2.1.4 人权理事会的历史

2016年10月28日，中国等14个国家28日当选联合国人权理事会成员，任期从2017年至2019年。

2018年6月19日，美国官员宣布美国退出联合国人权理事会。

2018年6月20日，俄罗斯常驻联合国代表团表示，俄罗斯已经申请成为联合国人权理事会2021-2023届成员国。

2018年7月13日，联合国大会补选冰岛为联合国人权理事会成员。

2018年11月9日，联合国人权理事会在日内瓦举行会议，一致通过中国参加第三轮国别人权审议报告。

2020年10月13日，中国在第75届联合国大会上再次当选2021-2023年度人权理事会成员。

2021年2月，美国国务卿布林肯在参与联合国人权理事会第46次会议时正式 宣布，美国将竞选2022至2024年的人权理事会成员。

2021年3月5日，在日内瓦举行的联合国人权理事会第46届会议上，白俄罗斯代表70个国家作共同发言，强调香港事务是中国内政，外界不应干涉。

2021年3月11日，联合国人权理事会第46次会议期间，文明交流互鉴与促进人权保障视频主题边会举行，来自中国、德国、荷兰、印度、日本、尼泊尔、南非、斯里兰卡等国有关社会组织负责人和专家学者围绕文明多样性背景下的人权理念、文明对话增进人权共识等议题深入研讨。

2.1.5 人权理事会的席位与总部

人权理事会的47个席位按公平地域原则分配。其中，亚洲和非洲各占13席，拉美及加勒比地区占8席，西欧（包括北美及大洋洲发达国家）和东欧各占7席和6席。人权理事会的总部也设在瑞士日内瓦。

2.2 联合国人权理事会的责任与担当

联合国人权理事会29日在日内瓦召开第16次特别会议，经激烈辩论后勉强通过了叙利亚问题有关决议。

这项未能协商一致通过的决议谴责叙利亚对和平示威者使用致命武器的行为，要求联合国人权事务高级专员办事处向叙利亚派遣调查团，就该国可能存 在地违反国际人权法的行为展开调查。

这项决议以人权理事会47个成员国中26票支持、9票反对、12票弃权或缺席的投票表决通过，显示出人权理事会成员国在这一问题上存在明显分歧。该决议以人权为由干涉联合国成员国内政，遭到部分人权理事会成员国反对。

2.3 联合国人权理事会的运作方式

人权理事会成员由联大秘密投票产生，候选国必须获得联大全体成员国的过半数支持（即至少96票）方能当选。如同一地区获得联大过半数支持的候选国超过了该地区的席位总数，则按得票多寡分配席位。理事会成员每届任期3年，连续2任后须间隔1年方可寻求新任期。联合国经济和社会理事会已于2006年6月16日废除人权委员会。

理事会由47个成员国组成，由联合国大会大多数成员通过直接和无记名投票选举产生。大会对候选国在促进和保护人权问题上的贡献以及他们的志愿保证和承诺予以重视。

阿尔及利亚	摩洛哥	南非	突尼斯
加纳	加蓬	马里	赞比亚
塞内加尔	毛里求斯	吉布提	喀麦隆
尼日利亚	印度	印度尼西亚	菲律宾
巴林	巴基斯坦	日本	斯里兰卡
韩国	孟加拉国	马来西亚	中国
约旦	沙特	波兰	捷克
罗马尼亚	乌克兰	阿塞拜疆	俄罗斯
阿根廷	厄瓜多尔	巴西	秘鲁
危地马拉	墨西哥	乌拉圭	古巴
芬兰	荷兰	英国	法国
瑞士	德国	加拿大	

图二 UNHRC成员国（截至2022.4.2）

3 议题浅析

3.1 文化多样性下人权的现状

国际社会多次申明，《世界人权宣言》是为所有国家的所有人民提供一个可获得的普遍标准，尽管《国际人权公约》阐明的权利也为许多国家宪法所包括，但这并不意味着人们对其中列举的权利有了普遍的共识。这些条款主要涉及私人权利(私人范围或私人生活)，包括宗教信仰、文化传统、妇女地位、婚姻缔结与解除、儿童保护等问题，而这些权利在一些国家被宗教法则所覆盖，这严重地挑战了人权的普遍性。《世界人权宣言》里有一段文字是这么表述的:“人们有自由思想和宗教信仰的权利”。这一条被广泛地接受了，可是第二条款项“这些权利包括自由改变宗教和信仰，这对于那些伊斯兰国家来说却是不可容忍、不可饶怨的，因为《古兰经》禁止穆斯林改变信仰。再比如取消死刑业已逐步成为国际趋势，然而无论是欧洲抑或是亚洲各国，都无法全然实现这一人权目标。可以说，国际人权得以实施，是在不与各国宪法和法律冲突的情况下实现的，究其原因，各国独特的历史文化传统深深影响着其价值观，进而影响着人权的基本理念、人权的标准体系及人权的实践安排等问题。2001年11月2日，联合国教科文组织大会通过了《世界文化多样性宣言》，就文化多样性与人权的关系予以阐明，再次肯定了人权与文化多样性并行不禁，文化权利也是一种人权的基本论调。目前，众多学者都在研究文化多样性与人权的具体联系，探讨多元文化对人权价值观的影响，并提出尊重地区人权文化的观点。

4 人权争论的文化原因

在背景文件的这一部分，我们将着重为代表介绍人权争论的原因，以期代表能够对这一议题与概念首先形成初步的认识。联合国关注人权问题由来已久，而随着全球化的不断加深，这一议题同气候变化、文化多样性、移民问题等类似的全球性问题一起，其重要性逐渐被提高到了一个前所未有的高度。伴随着全球对人权相关议题的持续关注，人权和文化多样性也被联系在了一起，

4.1 世界观多样性

4.1.1 西方文化的世界观

西方文明是一种冲突文明，分裂冲突的世界观构成西方文化的宏大背景，西方人权的文化渊源就与这种世界认知形式有着密切联系。西方人权的文化渊

源来自于个人主义和自由主义。从古希腊的经典文献《荷马史诗》中即可探得此种世界图式。在《荷马史诗》里，世界秩序虽然已经成型，然而一切都处在斗争与冲突中，人与神、神与神、人与人、人与自然等矛盾冲突充斥着整个宇宙。古希腊神话曲折地反映了当时人们的世界认知，分裂冲突的观念图式主导了西方初民的世界理解。这种冲突主义的世界观里，我们可以发现西方个人主义与自由主义思想的萌芽。中世纪时，基督教会已然沦落为一个世俗利益集团，其不仅没有形成政教合一的国家，还造成新的社会分裂:精神信仰的分裂与世俗政治的分裂。这种社会精神的分裂、利益的分裂、民族与国家的分裂，不可避免地影响到人们的世界观与人性观。诸种冲突为近代西方法治与权利理念的兴起提供了坚实的社会土壤。也就是说，中世纪分裂冲突主义的精神与现实图景直接为现代人权概念开辟了道路，个人主义人权不过是这种冲突主义的世界图式逼出的必然产物，追求的是个人自由的充分张扬与个人理性的无限发展。正如美国主流社会学者戴维总结的那样，个人成就是所有美国人评价最高的价值观之一，而在所有美国人的价值观中，自由占据了最重要的位置。但如此却容易使人迷失人的生存意义，出现对理性的逆反，如“疏离感”、“意义的失落”、“心灵的源泊”等。作为个人现代化的一个图腾符号，西方人权同样造就了诸多现代性的消极后果。如果说西方人权构成了世界人权的终结，那么这种终结很可能就是个人本真意义的终结，个人意义将是无限的主体与漂泊的浮萍。因而，现代人权深植的西方世界观并非全体人类的真正福音。

4.1.2 东方文化的世界观

东方社会的世界观注重世界整体秩序的和谐稳定，人权价值更加强调人道的 德性旨趣，强调个人与集体、思想与行为、在世与来世的统一。在东方文化的世界认知图式中，几乎都有一个终级权威和根据，人的在世形象与意义乃是依托这个根据展现开来。现实政治和个人都是整个宇宙的一部分，都无法脱离宇宙背景而天马行空、特立独行，人的关系图式远甚于人的主体图式。任何政治与人群都必须与整个世界相互协调才能获得生成的资格与合法性。无论是儒家的“大同思想”、佛家的“佛国净土”，亦或是伊斯兰教的“下临诸河的乐园”，都不是以绝对的个人为中心，也不是以个人自由为依托，而是追求一种整体的解放，寻求个人与他人、个人与社会之间的相互和谐。注重世界整体秩序的和谐稳定，强调部分的合作与德行，这-切都体现出东方文化独特的精神气韵。在这种世界观下，人与社会的关系和谐大于冲突，整体重于部分。故而个人人权必须合乎整体的价值取向，人权价值也就更加强调人道的德性旨趣。

4.1.3 东西方世界观的多样性导致的人权论争

西方个人主义和自由主义的人权观念与作为其策源地的欧洲，确切地说是希腊罗马时代的历史、地理等因素有着根本性的关联。在分裂、斗争的形势下，不可能生长出对现实世界的归属感，而为了弥补这种归属感所生长的哲学文化与宗教文化，其依然植根于特定的历史环境，本身也带有个人主义的色彩，不可能像以中华文化为代表基督文明印象下的西方古典文化中，以及在晚近的以欧共体（现为欧盟）为实践榜样的西方世界里都不乏某些整体性因素，但无论在西方文明的发源地欧洲，还是在其近现代的另一个重心即作为欧洲文化移植

之地的北美，这种整体性的观念都始终让位于对个体的尊重。而东方文明在特定的历史地理环境下， 社会秩序相对安宁，价值理念不断趋同，人文理想容易达成一致。因此，东方文化的世界观是一种追求整体的解放，寻求个人与他人、个人与社会之间的相互和谐的集体主义理想。如果说东方文明中尚且存在“合”与“分”的角力尽管在我 们看来，“合”是常态，而“分”是偶然，此处姑且不论。那么在西方文化里，就从来不存在类似东方文化意义上的那种“合”如果说东方文明主要强调整体利益、群体价值和社会和谐，那么西方文明则更主要强调个体利益、个人价值以及成员的权利。这种东西文明之间对合与分、整体与个人的不同关注，映射在人权领域，则导致东方文化更关注集体人权，重视集体的经济社会文化权利，而西方文化则更多地关注个体人权，重视每个个体的人身、财产、自由、人格等个体性权利。总之，东方文化的世界观与西方文化的世界观的差异导致了个体人权与集体人权间的争论，以及人权的特殊性与普遍性间的争论。

4.2 思维方式多样性

4.2.1 西方文化的思维方式

西方文化的思维方式是从个体出发，注重个人价值与个性张扬，世界与他人的存在意义乃是相对于自我、个人而言的。在这种思维方式下，个人成为思考问题的中心。概括地说，西方个人主义的基本思维方式为：注重部分的精细分析，以部分及个人为出发点，再推及社会整体与政治国家的思考。此种思维方式虽然有助于推动社会现代化进程，但其负面后果却不容忽视，它直接导致西方人行为方式的外向特色与社会人际关系的冲突，人与人始终处在紧张的对立状况之中。人与人的利害冲突、宗教信仰的世俗化，使得人只有依赖外在的法律界定才能获得安全与宁静。这种文化心理与现代权利概念诞生密切相关，因为权利不外乎一种外向诉求，而这种外向诉求是西方外向思维方式的必然反映。

4.2.2 东方文化的思维方式

东方文化的思维方式是从整体出发，由整体及于部分，部分的价值唯有在保证整体和谐的前提下才能创造，个人的意义只有在集体的事业中才能凸显出来。由此，在东方文化中，个人乃集体中之个人，个人体现为一个全体的缩影，打上家庭、家族以及乡情与地域的浓重烙印，每个人都以这种方式观察别人，也同样被别人这样观察故而西方文化能够逼出现代权利概念，而东方文化却只能以种种隐晦的方式表达个人诉求。

4.2.3 .东西方思维方式的多样性导致集体的人权论争

总而言之，西方文化的思维方式是从个体出发，注重个人价值与个性张扬，个人是思考问题的中心。东方文化的思维方式是从整体出发，由整体及于部分，部分的价值唯有在保证整体和谐的前提下才能创造，整体才是思考问题的中心。西方文化重个体的思维方式导致其更多地关注个体人权:而东方文化重整体的思维方式导致其更多地关注集体人权。由此，东西方思维方式的多样性便导致了个体人权与集体人权的争论、人权的普遍性和特殊性的争论。西文化是近世以来为世界也是为我国学者所广泛关注的一个课题，其深度和广度并非三言两语所能囊括。与此同时，近世以来东方诸国皆有“西方化”的大趋势，包括人权观念和制度在内的西方文化在从意识到制度的多个层面都对东方文化产生了重要影响。但我们必须认识到，造成东西方文化差异的历史、传统、地理等因素依旧存在，东方文明对于西方文化的吸收和借鉴不是、不应是、也不可能是全盘和被动的。恰恰是因为东西文化的多样性导致了广泛、深刻的人权论争。在可以预见的历史时期内，由于交流中相互借鉴、共同发展，是世界范围内文化发展的必然态势，也是我们理解人权概念、制度、理念的一个必须澄清的客观社会背景。

4.3 人权共识达成的前提

主权和人权的关系是一个非常敏感的问题，也是国际社会政治斗争的焦点之一。从现代法哲学和国际法的角度来看，人权和主权本质上是统一的。因为在现代社会主权应是人民的主权，人权也是人民的人权。随着人权观念根深叶茂，国际人权实践日益增多，国家主权的君主观念和贤人独裁观念不能再用作免除国际法义务的借口“主权”一词不能再用来掩盖对人民主权的压制，也不能成为回应外来谴责和补救的托词。第二次世界大战之后，国际法在主权的保护方面日益明确，它保护的对象不再是直接用赤裸裸的权力或者通过极权主义的政体进行统治的暴君的政权基础，而是人民民主的政权。确实，正如自由主义者所主张的那样，为了保护个人权利而进行的干涉具有正当的道德理由。但是我们也必须认清，以保护人权为旗帜的干涉是否真正如其所说的那样正义与美好。当这些“干涉”超越一定的政治界限和文化传统时，所谓“国际人权保护”的力量就显得苍白、可疑。西方的一些理论家和政治家只承认或片面、过分地强调人权的普遍性，鼓吹和宣扬“人权无国界”、国际人权保护绝对高于国家主权，甚至以“人权”、“人道主义”的崇高目标来为使用武力正名，无理干涉他国内政。因此，正确处理主权与人权的关系对于积极有效地开展人权的国际合作和国际保护至关重要。所谓的“人权无国界论”将受到批驳，国际上有明确的规定“任何国家不得以任何理由直接或间接干涉任何其他国家的内政、外交”。这从一个侧面上对“人权无国界论”进行了批驳。

4.4 可能的解决方式

建立文明相容的人权观。由上述分析可知，在人权共识的达成过程中，清除历史残余、正视文化差异、增进沟通交流等都是我们的必修课程。在多元文化并存的时代，各

种文化都存在着实现人的物质欲望，寻求精神上的享受或物质上的满足。就像联合国教科文组织所认为的那样，多样性为每个繁杂的体系、生物基因、物种的生态体系以及人类社会的进步补充了巨大的能量。不同的文化都具有各自独特的性质，不同文化的碰撞能够为彼此提供沟通、互补和发展的机遇，为相互学习、共同进步打下良好的基础，而文化的多样性则可以为困境中的我们提供更多的比较机会和解决渠道。因此，当下世界各国应通过更加密切的沟通交流，逐步建立文明相容的人权观，尊重每个享有独立主权的国家的自主选择，在平等和谐的国际交流与合作中，求同存异，在各文化特质中寻求普遍的人权价值和理念，以人权来构建和谐有序的世界秩序。在法律全球化的背景下，尤其是面对人权这类具有相当普适性的制度概念时充分考虑到文化多样性基础上人权共识的达成，是实现全球范围内的协调统一的重要路径。

5 人权共识的达成

5.1 国家在人权共识达成中的作用

正如前文提到的，人权主要是一个深刻的国家问题，而非国际问题。在国际体系中，由于政府是国家性的而非世界性的，所以人权也主要地被确定为国家性的事务。国家是人权的主要违反者，另一方面也是执行国际准则的主要行动者。因此，国际人权行为所具有的影响可能十分有限。由于其建立在对道德感悟而非物质依赖的基础之上，所以，人权的国际实施和强制执行的可能性也大为降低。国家才是人权保护与实施的真正主体。

人权的权利主体是普遍的，相应地保障人权的义务主体也是普遍的，也就是说 尊重人权、保障人权是每个国家必须承担、不可推卸的责任。当然对于人权的保护，不仅仅是国家的责任，还有很多国际机构组织、各种非政府性质的团体，或者具体到我们每一个人，都有着必要的保护责任。《经济、社会和文化权利国际公约》 以及《公民权利和政治权利国际公约》都在其序言中明确规定:“每个国家应该在遵守联合国宪章的前提下，有责任和义务进行入权的保障和对于人权自由的充分尊重和执行。《维也纳宜言和行动纲领》也特别提出，“各国按照《联合国宪章》有责任促进和鼓励尊重所有人的人权和基本自由”，“人权和基本的自由是人类生下来就应该具有的属性和应该享有的权利，所以具体到每个国家政府都必须要承担起责任，做好人权的保障工作。”

但这里需要重申一下大前提，正如上文在理解关于主权与人权关系的框架内，驳斥“人权无国界论”和“政治性”人道主义干预的论证理由那样，尽管在国际人权文献、公约中规定了国际人道主义干预机制，但是这种机制的执行，一定是国内的人权保障出现了重大问题，不能对人权给子充分保护的情况下才得以执行，比如二战时期，德国纳粹利用其国家强制力对国内种族做出了极其毁灭性的行为：就目前来看，还是存在很多国家打着国家政府的幌子进行侵害人权的行为。为了进一步有效地保障人权，许多专家学者一致认为，国家主权应该服从于人类人权，尤其是一些国家在进行大规模地侵犯人权时，国际社会应该对其进行人道主义干涉，保证人权的落实。但是其他的学者则认为，根据国际人权宪章的规定，必须在遵守《联合国宪章》的前提下进行人权保障，也就是说，《联合国宪章》中规定的主权平等和不干涉他国内政的原则， 使得人权的“人道

主义干涉”不得实行。目前，国际社会对于这一点仍然没有达成一致，只能认为人道主义干涉是不干涉国家内政的特例，因此，只要主权国家在国际社会中依然是保护人权的主要执行机构，依然是当地文化、政治、宗教的认同机构，依然拥有足够有效的司法体系和法律执行力，国际人权宪章所确立的普遍人权原则就会面临国际政治中“主权国家”的现实，就会在人权保护和主权保护中存在很大的分歧和矛盾，这是必然的。以目前的国际政治情况而言，主权国家仍是其国内人权保障的真正主体。对于国际人权法律执行的效力，主权国家根据主权平等原则， 自由地选择加入和认同，在尊重和遵守的情况下认真落实。例如《公民权利和政治权利国际公约》第46条规定:“本公约的任何部分不得解释为有损联合国宪章和各专门机构组织法中确定联合国各机构和各专门机构在本公约所涉及事项方面的责任的规定。”第4条第1款规定:“在社会紧急状态威胁到国家的生命并经正式宣布时，本公约缔约国得采取措施克减其在本公约下所承担的义务。”这些规定事实上承认了人权保护的国家主权原则。在世界人权共识达成的历史进程中，作为发展中国家典型代表的中国也做出了杰出的贡献。2004年，“国家尊重和保障人权”条款正式载入中华人民共和国宪法，人权第一次以鲜明完整的话语进入社会主义中国的宪法。然而，这个变化所昭示的，与其说是长期以来争取人权、论证人权的诸多努力的一个完满终结，毋宁说是从今往后站在新的历史和逻辑起点上争取人权、论证人权的一个艰难开端。这个变化意味着新的挑战，同时也蕴含着新的机遇。它要求我们对人权有一种新的理解、新的论证、新的超越，继而要求我们立足时代的潮流，进一步实践人权，践行和谐社会的理念。和谐是当代中国的主流话语。它是在法治、人权相继入宪的时代背景下提出的。人权最基本的实质性理念就是和谐精神，要彻底地放开束缚，脱离对立、对抗等狭隘的认识。和谐人权，其根本意义是为了促进人权的发展，要摒弃传统人权的缺点，要实现超越人与人的对抗，超越人与国家的对立，超越人与自然的对峙，最终是为了达到人心和人身的和睦共处，人与人之间友谊美好得相处，使得文化、宗教、种族多样性得和平存在，共同发展，并谋求人类与自然的琴瑟合鸣，也就是将和谐作为新代人权的哲学动力与精神源泉。在构建和谐社会的进程中，中国相继对部门法进行了制度上的调整和协调，比如在《中华人民共和国刑法》中突出了人权理念，加强了对人权的保障。在《中华人民共和国刑事诉讼法》里强化了人权的相关制度保障。另一方面，中国的国内人权立法与国际人权公约已经形成了良性的互动，截止2005年4月，中国已加入包括《经济、社会及文化权利国际公约》在内的21项国际人权公约。经过几十年殚精竭虑的努力和探索，中国已然走出了一条具有本土特色的人权之路，形成了成熟的人权理论体系。秉持“和而不同”的精神，在理论和实践两个层面，中国既坚持人权的特殊性与本土性，又坚持遵奉、认同人权价值与制度的普遍性；既保持了本国人权建设的独立自主，又进行了人权价值与制度的协调。这种和谐人权精神及其实践经验，必将推动世界人权文明的前进和发展

综上,国际人权公约在落实的过程中都要依据各自国内法律所确定的人权保护机制予以执行。虽然由于政治、文化的差异使得每个国家对国际人权公约都有各自不同的理解，人权保障制度也各有特点，但是总的来看，每个国家仍然将人权国际保护看作是种道德所赋予的责任，而没有完全将其规制为法律规定的义务，所以国际人权公约对于他们来说没有强制力。国家政府依旧是人权保障的主体。

5.2 区域性人权保护在人权共识达成中的作用

人权问题在全世界来说都是个极其复杂的问题，除了文化的不同，夹杂其中的更多的是政治、意识形态等等，所以国际上各种统一的文献、著作、公约等，如《世界人权宣言》，很难在世界范围内对每个国家都那么贴切有效，究其原因如下:

(1)特殊历史条件的限制。从过去经验来看，国际上的一些组织机构及其发表的报告、公约、文献等，往往是大国强制进行政治强权、文化霸权、经济制裁等行为 的“依据”，从中不难看出其作为主体特权的意识。所以究其根本，这些组织和文件不能完全合适地表现出人权的真实性和普遍性，

(2)上述国际文献、报告、公约在很大程度上不能真正代表广大人权。我们从《世界人权宣言》的制定历史就可以看出，从开始这份宣言的成文基础就是《美国人权宣言》和《法国人权宣言》，而第二世界对于民主、自由、文化发展等人权的诉求是后来才补充的。 目前西方国家关于人权的各种阐述和诉求，都是基于以自我为中心的个人主义，代表其自身的价值，对与其不同的发展中国家的人文、政治都没有给予充分的肯定和认同，所以必然会遭到发展中国家的抗衡。可见，人权国际保护仍然存在着一定的局限与不足，寻求新的解决途径，尽快达成人权共识，迫在眉睫。

当前，经济全球化的发展和各种资源的全球流通深深刺激着人们对于本土文化的情感。李光耀在掀起华语运动时曾说过:“尽管我们的生活方式逐步趋同，可是由于文化传统产生的差异仍然存在，这就出现一股强大的逆流:肯定自己独特的文化和语言，抵制外来影响。在外部世界越来越相似的情况下，愈加珍惜从内部衍生出来的传统的东西”。尊重文化多样性，尊重地区特殊性，是全球化时代下越来越响亮的声音。

就目前而言，人权的建立必须站在各个不同国家的文化背景下，参考不同的人权诉求，真正建立全世界都可以接受的人权理念，而不是一味地追寻自身的需求，不尊重和考虑对方的立场。上个世纪，世界人权大会通过的《维也纳宣言和行动纲领》重申:“所有的国家都应该在遵守《联合国宪章》和一些内容上关于人权的其他公约、报告的前提下，认真落实人权保护和基本的自由。对于权利和自由要给与充分的肯定。”所有人权都是普遍的，不可分离且互相依存、互相关联。同时，要充分考虑不同国家、不同文化背景和不同的宗教信仰下人权的多样性，尊重和考虑自由实现条件的差异性，敦促国家真正承担起保护和促进人权的义务。针对区域的不同，人权必然要有不同的特定的保护，正如康德所说:“一个世界范围的联邦可能是其必经之路”。Christina M.Cema提出，地区人权保护对人权共识 的达成作用包括两层：

(1)当一个国家发生一些基本的错误时，提供一个紧急情况措施，并且能够向世界宣告问题是什么。

(2)为这个地区提供一个普遍的最低的入权标准，或者在欧洲语境下被称为的“合宪欧洲”。

事实上，尊重地区特殊性，建立区域性人权保护机制并非难以实施，现有的区域性人权保护体系有许多可取之处。国际人权学者一般认为，以《欧洲人权公约》为基础发展的欧洲人权保护系统是日前人权系统范畴内最先进、最有效，能在最大程度上保护人权的一种。《欧洲人权公约》全名是《保护人权和基本自由公约》，战后的欧洲(主要是西欧和北欧国家)之所以要制定这样一项区域性的人权保护机制，依据当时设计者的说法，是由于欧洲这些享有共同的政治传统和价值理念的国家感到欧洲人的自由和民主生活方式正受到来自国家权利、法西斯主义和共产主义的威胁。在这一体系下，政府和公民的诉讼由欧洲人权委员会去管理，而关于《欧洲人权公约》全部案例的分析与实践则由欧洲入权法院去审理，且此公约的所有同盟国都需在这两个机构

的管理下，甚至其立法、行政和司法机构在有关行为和决定时，都必须考虑到《欧洲人权公约》的规定，否则就要受到《欧洲人权公约》监督执行机构的审查。如此这般使《欧洲人权公约》真正成为整个欧洲的人权宪章。事实上，欧盟内部晚近的条约在强调人权保护的同时，也确实十分注意对欧盟内部文化多样性的考虑。作为发达国家和地区的代表，同样也是人权观念策源地的欧洲，应当充分认识到，其在处理欧盟内部事务中强调的民族自觉不应当在其处理国际人权事务中被忽视，至少应当予以充分的重视，这是主权原则、平等原则的基本要求。美洲国家组织也存在着类似的人权保护系统。二战以后，美洲区域性人权保护体系逐步建立起来。1948年订立、1951年生效的《美洲国家组织宪章》是一项多边国际条约，是美洲国家组织的宪法性文件；而1969年通过的《美洲人权公约》尽管是在美洲国家组织的主持下进行的，却是与《美洲国家组织宪章》分立的人权维护系统，对人权的全球化产生了重大的推动效果。

美洲国家间人权委员会的主要作用是审核美洲公约下各国按照公约上交的所有报告,审议各国之间的纠纷和公民对政府的控诉。美洲国家间人权法院则主要对美洲所有的人权公约做出解释，并且就其管辖下的所有国家关于人权问题的纠纷做出裁判，但是其审判结果没有强制性，各成员国可以不采纳其审判结果。20世纪90年代，《非洲人权和人民权利宪章》在非洲统一组织中获得了一致的认可，该宪章宣布，非洲人权和人权委员会在宪章中正式成立。该委员会的职能主要是审核该组织下各个国家是否遵照《非洲人权和人民权利宪章》去行事，并受理各个成员国的纠纷案件，使人权纠纷得到完善地解决。迄今为止，区域性人权保护只存在于欧洲、美洲(包括加勒比地区)和非洲，而且事实上，这三个大洲中所有的国家都参加了一些相关的程序并受这些程序的监督。然而，在亚洲和太平洋地区，却不存在任何一个可以覆盖全洲的区域性组织，也没有建立任何人权监督机制。这在很大程度上是因为亚洲的差异性的存在，比其他任何地区都要明显，包括了差别很大的几个区域，如中东、中亚的各个共和国以及东南亚地区。同样，亚洲也包括一些一直进行严重和系统的人权侵犯并继续这样做的国家。而且，它也是这样一个区域:通过提出诸如“亚洲价值观”(Asian values)或者“伊斯兰法(Islamic law)相对国际法优越”一类的主张，严重挑战人权的普遍性以及由此挑战国际人权保护的合法性。亚洲各个国家由于制度的不同，导致其在文化等各个领域存在很大的不一致性，因而一个局域性的人权公约及其维护组织很难在亚洲区域内被设立。虽然如此，在维护人权这个敏感问题上，进行某一局部或者全球化的沟通还是得到亚洲各个国家的有效实施，并在其中一些国家得到了实际的应用。

5.3非政府组织在人权共识达成中的作用

现代人权的发展进程是一场理论知识和实际运用相结合的改革，并且日趋民主化，在这一过程中，民间机构对人权的维护起到了越来越大的作用。当国家在此方面显得力不从心的时候，民间组织的作用就显得尤为重要了，而且在针对一些弱势群体进行人权保障工作时，往往由民间组织去管理可能会得到更好的结果。 目前，成千上万的、国内的、区域的和国际的人权团体和组织以及上千万的人权卫士已经组成了一个审议世界各国人权状况的全球网络，通过事实调查，迅速而不官僚地对侵犯人权的行为进行反应，并对这种侵犯做出公开报告来迫使政府采取行动，即“羞辱动员”。其主要职能是：

(1)从所有相关来源搜集信息，向各国派遣人权调查代表团，监督选举、审判等；

(2)通过所有可获得的手段传播可靠的人权信息；

(3)游说政府、政府间组织、媒体等；

(4)通过人权教育、会议、出版和其他提高意识的措施促进人权；

(5)参与新的国际文件的起草；

(6)通过法律代理、心理、卫生、资金和其他方式的支持来协助人权侵犯的受害者；

(7)通过政府间组织的人权活动做出积极贡献。

与政府组织相比，人权非政府组织最大的不同在于它们具有独立性。不过，事实上这一特征又具有不同的形式，主要取决于主导的政治制度的不同。在实行自由民主制的西方，对于政府和诸如政党、宗教社区或者种族群体等其他具有权力者，非政府组织可以并不费力地与它们划清界限并采取一种批评性的立场。只是这种能力在东方或许就要打上一点折扣罢了。总之，无论在东方还是在西方,非政府组织作为一种新兴的人权保障力量，将为人权共识的达成做出日益突出的贡献。当主权国家、区域性组织、非政府组织在致力于人权共识达成的路径上，各尽其力、形成合力之时，文化多样性基础上人权共识的达成也就指日可待了。

6 案例分析

6.1 亚洲价值观的兴起

主体意识的觉醒是人权论争兴起的一个重要原因。所谓主体意识的觉醒，简单地说，就是指人们认识到自己文化传统的价值所在，进而承认文化多样性本身具有某种正当性，并且愿意为了维护自身文化传统和文化多样性而斗争。二战以来，特别是冷战结束以后，国际社会中围绕文化多样性与人权关系的论争不可谓不多，而其中颇具代表性和影响力的当属以新加坡为代表的东(南)亚各国所倡导的“亚洲价值观”(Asian Values)。本文就以“亚洲价值观”为例，来说明主体意识的觉醒如何影响到文化多样性认知，进而影响到东西方之间的人权论争。

亚洲价值观的提出至少存在以下三个方面的原因。首先，高速、平稳的经济增长无疑是新加坡人主体意识觉醒的重要诱因。自1965年独立以来，新加坡经济一直保持高速的发展态势。到1990年代中期，新加坡已经成长为“亚洲四小龙”之首。对于新加坡人主体意识的觉醒而言，雄厚的经济基础无疑是至关重要的。方面，充裕的物质财富赋予了新加坡人在文化议题上做出独立思考和判断的权利。我们都知道，以美国为代表的一些西方国家常常把一国的人权状况作为其进行经济援助和与之发展国际贸易的前提条件。为了获得经济援助或者发展本国贸易，许多经济上欠发达的国家虽然有其独特的文化传统，也只好跟在美国后面亦步亦趋，敢怒而不敢言.另一方面，经济的高速发展不仅有助于提高国民的整体收入水平和生活品质，更有助于形成对本土文化的认同感、归属感和自豪感。而这种认同感、归属感和自豪感，对于立国不久的新加坡来说，显得尤为重要。其次，经济发展过程中出现的道德危机是新加坡人主体意识觉醒的直接诱因。在人类社会的发展进程中，无论是东方社会还是西方社会，与经济增长相伴而生的多半都是贫富分化、信仰缺失、诚信危机等此类社会问题，这似乎已经成为一条铁律。在经过了十余年的高速经济增长之后，1970年代末的新加坡也出现了类似的社会问题。根据新加坡华裔社会学家郭振羽教授的观察，到1970年代末的时候，当人们的绝大部分基本需求都得到满足以后，精神上的追求和反思就随之而来，一种新的、非物质(社会和文化)维度的对国家建构的关注与日俱增。警觉于不断增加的犯罪、吸毒、堕胎以及离婚(与处于同等城市化水平的其他社会相比，新加坡的这些

社会指标要相对低一些)，一种集体性的道德危机感开始蔓延，人们开始呼吁集体性的行为。针对上述诸种行为，新加坡人开始了深刻的反思。比如已故的新加坡前副总理吴庆瑞博士就曾直言不讳地说到:“假如我们扪心自问，我相信在当下的新加坡，我们可以体察到一种奇怪的、与英国维多利亚时代非常相似的智识氛围和社会价值观。”言下之意就是，这种智识氛围和社会价值观是导致新加坡社会问题频发的根源。既然西式价值观念在新加坡“水土不服”以华人为主体的新加坡社会向儒家思想的转向就不足为奇了。最后，西方世界的东方学研究(Orientalism)为“东亚价值观”提供了智识上可供借鉴的资源。 自马克思·韦伯以来，西方社会的东方学研究一直都坚信新教伦理对于西方资本主义的兴起具有重要作用，并且坚持认为儒家思想是经济发展的障碍。然而在二战以后，深受中国儒家传统文化影响的日本仅用了很短的时间就实现了经济上的重新崛起。这一颇为吊诡的现象引起了西方学者的研究兴趣。比如，1979年哈佛大学费正清东亚研究中心教授傅高义(EzraVogel)出版了《日本第一:对美国的启示》一书。在这本书中，傅高义先生高度赞扬了日本的文化传统，并主张将这些亚洲美德(Asian virtues)引入到西方社会中，因为这些美德与美国的基本价值观“惊人地”吻合。中更有意思的是，在1970年代末，新加坡政府正致力于广泛地吸引日本投资，所以傅高义的《日本第一：对美国的启示》一书竟然被新加坡的政治精英当作圣经一样阅读和遵从。这就在无形之中,对亚洲价值观的形成起到了重要的作用。

对于“亚洲价值观”背后所蕴含的人权态度，西方学术界中存在两种不同的解读。一种比较激进的观点(其代表性入物是萨缪尔·亨廷顿)坚持:亚洲文化，尤其是儒家文化，不仅是“不民主的”(undemocratic)，甚至是“反民主的”(anti-democratic);另外，亚洲文化过分地强调集体、权威、责任的先性，忽视了个人、 自由和权利的重要性。而另一种比较温和的观点则认为，“亚洲价值观”并非不承认人权的普遍性，只是对于处于特定发展阶段的亚洲国家来说，实现这些人权还只是一个遥远的梦想。相较于亨廷顿的激进，本文更为赞同后一种说法。但是必须要指出的是，后者也并不是完全正确的，因为它或多或少地带有一种西方中心主义的色彩。事实上，“亚洲价值观”中的人权态度最为集中地体现在1993年通过的《曼谷宣言》中，该宣言可以看作是亚洲国家为即将召开的维也纳国际人权会议所进行的一场预演。由此可见，“亚洲价值观”并不像某些人所指责的那样，是一种所谓的“文化相对主义”；恰恰相反，“亚洲价值观”关注的是在承认文化多样性前提下，努力地达成人权共识。

7 参考文献及相关资料库

[1]李国文: “植根于传统文化的中国人权事业”，《今日中国(中文版)》2011年11月15日第2版

[2]贾玥:“外国人权高官:尊重文化多样性是我们共同的目标”，载人民网 http://politicspeople.com.cn/GB/99014/12994912.html.

[3]Johnlee Scelba Curtis, Culture and the Digital Copyright Chimera: Asssing the International Regulatory System of the Music Industry in Relation to Cultural Diversity,13 Intermnational Journal of Cultural Property (2006).

[4] [墨]R.斯塔文哈根:《文化权利:社会科学视角》，载[挪]艾德等:《经济、社会和文化权利教程》，中国人权研究会译，四川出版集团、四川人民出版社2004年版

[5]周勇:《少数人权利的法理:民族、宗教和语言上的少数人群体及其成员权利的国际司法保护》，社会科学文献出版社2002年版

[6]蔡建芳、刘雪斌: “论文化权利及其与和谐社会的关系”，《山西高等学校社会科学学报》2009年第1期

[7] Armin Von Bogdandy, The European Union as Situation, Executive, and Promoter of the Intemational Law of Cultural Diversity: Elements of a Beautiful Friendship, 19 European Journal of International Law 244 (2008).

[8] Evadne Grant, Human Rights, Cultural Diversity and Customary Law in South Africa, 50 Joumnal of African Law (2006).

[9]信春鹰: “东西方人权观念之间的交流和对话——东亚人权的文化基础”国际研讨会观点综述”， 《社会科学》1996年第10期

[10]曲跃厚: “评格里芬的后现代人权观”， 《论与现代化》2001年第3期

[11]韩大元: “亚洲文化多样性与人权发展”， 《人权》2009年第4期

[12]曹慧: “残缺的人权文化起源与人权普世价值”，《人民论坛学术前沿》2011年第17期

[13]唐健飞:《国际人权公约与和谐人权观》，社会科学文献出版社2010年版

[14] [美]戴维·波普诺:《社会学》， 等译，中国人民大学出版社2007版

[15]梁漱溟:《东西文化及其哲学》，上海 纪出版集团2006年版

[16] [法]埃德加.莫兰《反思欧洲》，康征、齐小曼译，生活·读书·知新三联书店2005年版。

[17] [英]安德鲁·海伍德:《政治学》(第二版),张立鹏译，中国人民大学出版社2006年版

[18]邵昕:“美国的人权外交与亚洲价值观的冲突论析”，《学习与探索》1999年第5期

[19]刘会清:“战后美国对外援助政策的历史考察”，《内蒙古民族大学学报》(社会科学版) 2002.3期 第一版

[20]Michael Hill,“Asian Values”as reverse Orientalism: Singapore, 41 Asia Pacific Viewpoint

[21]绍光:《美国进步时代的启示》，中国财政经济出版社2002年版

[22]蔡昉:“‘中等收入陷阱’论、经验与针对性”，《经济学动态》2011年第12期

[23] Kuo, E.C.Y, Confucianism as Political Discourse in Singapore: The Case of an Incomplete Revitalization Movement, Department of Sociology, National University of Singapore, Working Paper,1992.

[24] Goh Keng Swee, The Economics of Modernization and Other Essays, Singapore: Asia Pacific Press, 1972.

[25]翔海:“论当代中国的国际文化环境”，《学术月刊》1998 1期。

[26] Ezra Vogel, Japan as Number One: Lessons for America,Cambridge: Harvard University Press, 1979.

[27] Leong, W.T., Culture and the State: Manufacturing Traditions for Tourism, in J.H. Ong, T.C. Kiong and E.S. Tan (eds) Understanding Singapore Society, Times Academic Press, 1997.

[28] Samuel P. Huntington, Democracy's Third Wave, in Larry Diamond & Marc E. Platner eds., The Global. Resurgence of Democracy, 1993.